

จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงถึงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด เกิดจากอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเก็บกักน้ำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) โดยก่อนที่เขื่อนทั้งสองจะได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง เมื่อได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน มีบางช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบนและตัวล่าง และเมื่อพื้นที่ท้ายเขื่อนประสบภาวะน้ำท่วม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ลดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน เมื่อระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงเกินเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านประตูระบายน้ำล้น เพื่อมิให้น้ำล้นอ่าง และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า การเก็บกักน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) อีกทั้ง ในระบบชลประทานฝั่งตะวันตกรับน้ำเกินศักยภาพตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เนื่องจากมีคันกั้นน้ำขาดหลายแห่งทำให้การรับน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกค่อนข้างจำกัด ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสูงเกินขีดความสามารถของระบบชลประทานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำจะรองรับได้ แสดงให้เห็นว่า การระบายน้ำจากเขื่อนทั้งสองในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกันดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนโดยถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการป้องกันมิให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้นกับการป้องกันการพังทลายของเขื่อน โดยใช้เกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอุทกวิทยาที่คำนึงถึงพื้นที่ด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่ดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นไปโดยชอบและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘

นอกจากนี้ ยังปรากฏในข้อเท็จจริงว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และยังมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับในจังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบอำนาจการอนุมัติ



วงเงินทศรองราชการจำนวน ๕๐ ล้านบาท นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่จังหวัดนนทบุรี ร้องขอ และให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ๒ รายการ คือ ค่าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตอัตราศพละ ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง หลังละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้จังหวัดส่งรายละเอียดไปยังกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่กรณีมิได้โต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทศรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว จำนวน ๑๔,๙๐๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๙๐๔ บาท อันเห็นได้ว่า ทางราชการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้รับไปแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ มีบ้านพักอาศัยหรือมีการประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งต้องรับภาระสาหัสมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาหัสเกินกว่าปกติที่ควรจะได้รับ ตามสมควรแก่กรณีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๕๗/๒๕๖๕)

๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ

การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่ตนเองสำรองจ่ายไปก่อนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและมีหน้าที่ ในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวภายในกำหนดเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเป็นการฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอเงินนั้นไปตามมาตรา ๘๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้เป็นผู้แทนในการต่อสู้คดีซึ่งสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นจำเลย ฐานผิดสัญญาซื้อขายของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้สำรองเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับคดีที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความจำนวน ๖๕๐ บาท และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๓ บาท และมีหนังสือขอเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๓๖๐ บาท ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่ตนเองสำรองจ่ายไปก่อนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการรายงานเพื่อขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบในการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันตามข้อ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงถือเป็นการฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความ จำนวน ๖๕๐ บาท และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามฎีกาที่ ป๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้อีก ส่วนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในส่วนของการใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท นั้น แม้จะปรากฏหลักฐานตามงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกาที่ ป๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า เป็นรายการเพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๘๓๙/๒๕๕๗ จำนวน ๗๑๓ บาท โดยมีนาย ศ. เป็นผู้เบิก และปรากฏหลักฐานตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและถอนเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาโนนสัง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท ตามข้อ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งได้ให้การยอมรับตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า ยังมีได้เบิกจ่ายเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีหรือแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าใช้จ่ายจำนวน ๗๑๓ บาท ไปจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินจำนวน ๗๑๓ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในส่วนของการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วในส่วนที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้ออกเงินนั้นไปด้วยตามมาตรา ๘๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้แก่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดกรณีพิพาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงต้องกำหนดดอกเบี้ยตั้งแต่วันดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ นับแต่วันฟ้องคดีจนถึงวันที่



๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี๋ยนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี๋ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๐๖/๒๕๖๖)



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

โดยที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้มีผลงานการขายพัสดุก่อนหรือไม่ ประการใดหัวหน้าส่วนราชการที่จัดซื้อพัสดุจึงย่อมมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนดได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ และต้องคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

เมื่อในการประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อนำปุ๋ยไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อเพื่อให้ทันการณ์ ประสิทธิภาพและผลงานของผู้ขายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด วงเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ พร้อมแนบสำเนาสัญญาการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่จัดทำในหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อความมั่นใจว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรเป็นปุ๋ยที่ได้คุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงค่ากับเงินงบประมาณ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดหาปุ๋ยเป็นจำนวนมากมาจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ซึ่งหากผู้เสนอราคาเคยมีผลงานและคุณสมบัติตรงตามประกาศกำหนดมาก่อน ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นได้ว่าผู้เสนอราคาจะสามารถดำเนินการ



ตามประกาศประกวดราคาให้บรรลุตตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้ อีกทั้งการกำหนดวงเงินของผลงานเป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ มิใช่จำนวนที่สูงเกินสมควรแต่อย่างใด การที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและความจำเป็นแห่งกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะเจาะจง หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการตามอำเภอใจ

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๔ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุไว้ว่า จะต้องเป็นผู้มีผลงานการขายพัสดุก่อนหรือไม่ ประการใด หัวหน้าส่วนราชการที่จัดซื้อพัสดุย่อมมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนดได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบและต้องคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมแนบสำเนาสัญญาการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่จัดทำในหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยโครงการจัดซื้อปุ๋ยดังกล่าวเป็นโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวงเงินงบประมาณจัดซื้อ ๖,๒๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อความมั่นใจได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรเป็นปุ๋ยที่ได้คุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงค่ากับเงินงบประมาณจำนวนมาก ประสิทธิภาพและผลงานของผู้ขายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดหาปุ๋ยเป็นจำนวนมากมาจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ซึ่งหากผู้เสนอราคาเคยมีผลงานและคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศกำหนดมาก่อน ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นได้ว่าผู้เสนอราคาจะสามารถดำเนินการ



ตามประกาศประกวดราคาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร อีกทั้งการกำหนดวงเงินของผลงานไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๒,๕๐๐ บาทดังกล่าว เป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ จึงมิใช่จำนวนที่สูงเกินสมควรแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและความจำเป็นแห่งกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะเจาะจง หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการกิจการตามอำเภอใจ ประกาศประกวดราคาที่พักพิวชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๒/๒๕๖๕)

ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันจะต้องมีผลงานหลักอยู่ในขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานที่จ้าง หากผลงานหลักเป็นการก่อสร้างคนละประเภทกัน แม้จะมีการก่อสร้างส่วนประกอบหรือส่วนเกี่ยวเนื่องในลักษณะเดียวกันกับงานจ้าง ถือไม่ได้ว่าเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้าง อีกทั้ง ค่า Factor F ที่นำมาคำนวณราคากลางของงานแต่ละประเภทมีรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่ต่างกัน

ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอตามหนังสือรับรองผลงานในลำดับ ๑ เป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอาคารที่ทำการบ้านพักอาศัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำสาธารณะตามโครงการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี แม้การก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ-บ่อพัก ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง แต่การก่อสร้างดังกล่าวเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนเกี่ยวเนื่อง และอยู่ภายในบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักอาศัยของพนักงานเท่านั้น ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการรองรับการระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้นขอบเขตงานหลักของการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจึงเป็นงานก่อสร้างอาคารประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างว่า ค่า Factor F ที่นำมาคำนวณประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวเป็นค่า Factor F งานก่อสร้างประเภทงานอาคารส่วนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ถือว่าเป็นส่วนควบของงานก่อสร้างอาคาร จึงนำค่า Factor F ประเภทงานอาคารมาคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง แต่ในการก่อสร้างคูระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้



ค่า Factor F ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงมีรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่ต่างกัน อีกทั้ง ตามเอกสารสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรากฏว่า มูลค่างานวางระบายน้ำ-บ่อพักของงานก่อสร้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕ ของโครงการก่อสร้างเท่านั้น ผลงานการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานลำดับ ๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผลงานก่อสร้างคนละประเภทกันกับงานจ้างตามประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงมีสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารประมูลจ้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามประกาศประมูลจ้างแล้ว

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างที่พิพาทก็เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ที่มีวงเงินการก่อสร้างใกล้เคียงกันกับงานที่จ้าง การนำผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกันที่มีมูลค่างานต่ำกว่าข้อกำหนดหลาย ๆ งานมารวมกันเพื่อให้มีวงเงินไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในประกาศประมูลจ้าง ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอหนังสือรับรองผลงานลำดับที่ ๒-๕ รวม ๔ ฉบับ แม้จะเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานตามประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อวงเงินในแต่ละสัญญาจ้างน้อยกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๐/๒๕๖๖)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคานำไปประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการประกวดราคา ระบุไว้ คงมีเพียงการอธิบายขอบเขตของการดำเนินงานเท่านั้น การกระทำของหน่วยงานดังกล่าว ย่อมทำให้สาระสำคัญของแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการ ไม่ได้ถูกนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนได้วิจารณ์ เสนอแนะ หรือทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากมีเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือมีการกำหนดเงื่อนไข



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่เกินความจำเป็น หรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อท้วงติง หรือเสนอแนะให้แก้ไขได้ การกระทำของหน่วยงานจึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และส่งผลให้ประกาศประกวดราคาของหน่วยงานไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

โดยที่ข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้เมื่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาได้รับอนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ให้นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอนี้ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว เมื่อปรากฏว่าในการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ที่กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและกรมบัญชีกลาง มิได้นำข้อกำหนดแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ภาคผนวก ก ถึง จ ไปเผยแพร่แต่อย่างใด แต่กลับนำหัวข้อ ๑.๑๒ ข้อย่อย ๔ ขอบเขตของการดำเนินงานไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แทน โดยเปลี่ยนหัวข้อจากเดิมที่ระบุในร่างขอบเขตของงาน (TOR) คือ ข้อ ๔ ขอบเขตของการดำเนินงาน เมื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ได้เปลี่ยนเป็นข้อ ๔ แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ ทั้งที่หัวข้อ ๑.๑๒ ข้อ ๔ ดังกล่าว ไม่มีแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ระบุไว้ คงมีแต่เพียงการอธิบายขอบเขตของการดำเนินงานเท่านั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทำให้สาระสำคัญของแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการไม่ได้ถูกนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนได้วิจารณ์ เสนอแนะ หรือทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากมีเงื่อนไขอุปกรณ์ใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น หรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อท้วงติง หรือเสนอแนะให้แก้ไขได้ กรณีจึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ในส่วนของภาคผนวก ก ข้อ ๕.๓ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า หัวข้ออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit) ส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ได้ระบุว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เรียกว่า Remote Terminal Unit



มีลักษณะเป็น Module เดียวหรือแยกอิสระต่อกัน ได้แก่ Power Supply Module CPU Module Input/output Module ในกรณีที่แยกอิสระต่อกัน อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และได้กำหนดเพิ่มเติมต่อไปว่า อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ๓ มาตรฐาน คือ c-UL-us CE GHOST-R หรือมากกว่า และเมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล โดยเฉพาะหัวข้อ อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ๓ มาตรฐาน ซึ่งการกำหนดให้อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะได้รับการรับรองอย่างน้อยถึงสามมาตรฐาน ทั้งระบุชื่อมาตรฐานโดยเฉพาะเจาะจง ทำให้มีอุปกรณ์เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองครบทั้งสามมาตรฐาน คือ ยี่ห้อ B&R และหากพิจารณาพร้อมกับข้อกำหนดที่ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ก็จะเห็นได้ว่าผู้เสนอราคาที่จะผ่านข้อกำหนดได้จะต้องยื่นสินค้ายี่ห้อ B&R เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นซองประกวดราคาทั้ง ๓ รายได้เสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R เหมือนกันทั้งสิ้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานที่จะชี้แจงหรือโต้แย้งว่ามีอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้ออื่นผ่านตามข้อกำหนดหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกันทำให้เชื่อได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งหมดของโครงการ หากผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำข้อกำหนดในเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลให้สินค้าอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R เท่านั้นที่ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะก็จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ B&R ซึ่งมีรายเดียวในประเทศไทย คือ บริษัท อ. สามารถกำหนดผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาได้ อันหมายความว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ B&R จะไม่สามารถผ่านการพิจารณาเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้เลย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำเสนอสาระสำคัญในภาคผนวก ก ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทำให้ไม่มีสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ดังนั้น เมื่อการดำเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประกาศประกวดราคาที่เป็นพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕)



๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เมื่อในการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา จำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล การที่ประธานกรรมการประกวดราคา กำหนดให้ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารเพิ่มเติมเป็นหนังสือยืนยันการสนับสนุนด้านเทคนิค และการรับรองซอฟต์แวร์ อันเป็นการกระทำเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ของระบบ EIS และไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา จึงเป็นการกระทำโดยชอบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม คำสั่งให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ยื่น เอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ทำการเกษตร โดยการดำเนินงานต้องรองรับระบบการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information System-EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ต่าง ๆ ข้อมูลในรูปแบบ Static Map และข้อมูล ในรูปแบบของ Dynamic ดังนั้น ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาจึงจำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูล ที่สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดจ้างทำฐานข้อมูลระบบดังกล่าว ซึ่งหากคณะกรรมการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคจึงเป็นอำนาจของประธานกรรมการ ประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะต้องสอบถามและแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ



การตัดสินใจได้ ตามข้อ ๓.๑.๓ และข้อ ๔.๓ ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นอีกจำนวน ๓ ราย แสดงเอกสารเพิ่มเติมเป็นหนังสือยืนยันการสนับสนุนด้านเทคนิคและการรับรองซอฟต์แวร์ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นนำหนังสืออนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ทดสอบซึ่งออกโดยบริษัทผู้ผลิต และให้บริษัทผู้ผลิตรับรองว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมาดำเนินการทดสอบระบบจึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ และไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (TOR) ดังที่กล่าวมา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออันมีเนื้อความเช่นเดียวกับที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ แจ้งให้ผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นอีกจำนวน ๓ ราย ดำเนินการเช่นเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งข้อมูลเพิ่มเติมและทดสอบระบบจึงเป็นการกระทำโดยชอบ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่จะมีผลกระทบในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและไม่ได้เข้าทดสอบระบบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๒/๒๕๖๕)

เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคามีความชัดเจนตามตัวอักษร ไม่ได้มีลักษณะคลุมเครือหรือตีความได้หลายนัย จึงไม่มีความจำเป็นต้องตีความประกอบกับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาก็ไม่นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางตามที่ระบุไว้ด้วยการพัสดุกำหนด อีกทั้ง ในการประกวดราคาก็ไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคาหน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจอ้างเจตนาภายในมาตีความให้แตกต่างจากความหมายตามตัวอักษรของข้อกำหนดดังกล่าวได้ เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่อาจทราบถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของหน่วยงานทางปกครอง การที่คณะกรรมการประกวดราคาใช้ดุลพินิจตัดสินคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกรณีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคา



กรณีคณะกรรมการประกวดราคาของกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้ดุลพินิจตัดสินผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา โดยหนังสือรับรองเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ปรากฏเป็นปัจจุบัน และขาดเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และคุณสมบัติของเสาอากาศไม่เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้

เมื่อปรากฏว่าเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๓ กำหนดว่า สถานีเตือนภัยล่วงหน้า อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit) เครื่องมือตรวจวัดระยะไกลดังกล่าวต้องมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ) พร้อมเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศ สำหรับเครื่องมือที่ผลิตในประเทศไทยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรองคุณภาพตามเอกสารเทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเป็นปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ในกรณีนำเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลจากต่างประเทศ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศมาด้วย แต่ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลนั้นผลิตในประเทศไทย อุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิตซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองคุณภาพตามเอกสารเทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเป็นปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันจึงเป็นเงื่อนไขในข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองคุณภาพสำหรับกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้เสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใด ประกอบกับจากรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคากล่าวอ้างว่า คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาที่จะให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยอีกต่อหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว เห็นได้ว่า ข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๕.๓ มีความชัดเจนตามตัวอักษร ไม่ได้มีลักษณะเคลือบคลุมหรือตีความได้หลายนัย จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการตีความ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและกรมบัญชีกลาง และในการประกวดราคา



ก็ไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเจตนาภายใน มาตีความให้แตกต่างจากความหมายตามตัวอักษรของข้อกำหนดได้ เนื่องจากบุคคลภายนอก ไม่อาจทราบถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่คณะกรรมการประกวดราคา ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจตัดสินคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกรณีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคาจ้าง

ส่วนกรณีข้อกำหนดของเสาอากาศที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสนอเป็น ๙ dBi ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ต่ำกว่าที่กำหนด นั้น เมื่อตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๔ กำหนดว่า โครงข่ายการสื่อสาร ต้องเป็น ระบบสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะทำการติดตั้ง เช่น วิทยุสื่อสาร Cellular Mobile Phone ๒G หรือ ๓G หรือ SATELLITE หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม หากมีการเสนอใช้ ระบบใดระบบหนึ่ง ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อ ๕.๔.๑ ระบบวิทยุสื่อสาร ข้อย่อย ๕ ข้อกำหนด ของเสาอากาศ (Antenna) กำหนดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน Directional (YAGI) หรือ OMNI หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ค่าทวิกำลังเสาอากาศ ๑๒ dBi หรือดีกว่า... ข้อ ๕.๔.๒ อุปกรณ์ Modem เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการสื่อสารได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) ต้องมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ติดตั้งโครงการระบบเตือนภัยและสามารถใช้งานในการรับ-ส่ง ข้อมูลได้ (๒) รองรับ GPRS/GSM (๓) รองรับ W-CDMA/HSDPA (๔) รองรับ AT Command (๕) มีไฟแสดงสถานะ การทำงาน (๖) รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ ๘๕ องศาเซลเซียสได้ ข้อ ๕.๔.๓ ระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ข้อ ๕.๔.๔ ระบบสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นได้ว่า การกำหนดคุณลักษณะของโครงข่ายการสื่อสารแต่ละระบบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถเลือกเสนอระบบสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละระบบจะมีคุณลักษณะที่กำหนดไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอระบบวิทยุสื่อสาร ตามข้อ ๕.๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอรายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว โดยเฉพาะข้อกำหนดของเสาอากาศ (Antenna) ซึ่งกำหนดไว้ในข้อย่อย ๕ กำหนดให้เป็นแบบใด แบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน Directional (YAGI) หรือ OMNI หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ค่าทวิกำลังเสาอากาศ ๑๒ dBi หรือดีกว่า... แต่หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา เสนอระบบอุปกรณ์ Modem ตามข้อ ๕.๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏข้อกำหนดของเสาอากาศ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเสนอระบบสื่อสารแบบ ๓G อุปกรณ์ Modem ยี่ห้อ Maestro รุ่น M๑๐๐ ๓G โดยได้เสนอเพิ่มเสาอากาศ Antenna ขนาด ๙ dBi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



ของสัญญาณเท่านั้น การเสนอระบบอุปกรณ์ Modem ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีรายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตรงตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๔.๒ แล้ว ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีได้นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคาเช่นเดียวกับกรณีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีนำข้อกำหนดของเสาอากาศ ข้อ ๕.๔.๑ ระบบวิทยุสื่อสาร ข้อย่อย ๕ มาพิจารณาตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการพิจารณาที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคาจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕)

๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

แม้ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะมีข้อกำหนดว่า ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้วย ดังนั้น ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ใช้ดุลพินิจเลือกโทรทัศน์สียี่ห้อที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการทำตลาดมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ อะไหล่ทดแทน ศูนย์บริการ และการรับประกันสินค้า มากกว่ายี่ห้อที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอ ถือเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และความน่าเชื่อถือของสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ประกอบกับได้คำนึงถึงความแตกต่างของสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่มีศูนย์บริการที่มีความสะดวกมากกว่า รวมไปถึงการจัดหาอะไหล่ทดแทนในอนาคตที่อาจจะทำได้ง่ายกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง กรณีจึงเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถกระทำได้และเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕



ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของทางราชการซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการโดยวิธีสอบราคานั้น กฎหมายมิได้กำหนดเป็นหลักการบังคับให้ทางราชการต้องจัดซื้อพัสดุจากผู้เสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้คำนึงถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ หรือประโยชน์ระยะยาว และวรรคสองยังบัญญัติรับรองว่า กรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ อาจสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคาขายที่ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุดก็ได้ ส่วนข้อ ๔๐ ประกอบกับข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เมื่อในการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศให้บริษัท น. เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึ่งมีความเห็นว่า ควรซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากบริษัท น. เนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีศูนย์บริการสินค้าใกล้โรงเรียน มีการรับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี และเป็นสินค้าแบรนด์เนมซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วมีการใช้งานและศูนย์บริการที่ดีกว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอขาย นั้น ในส่วนของการรับประกันสินค้า เห็นว่า สินค้าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อ acer aspire e๕ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่ามีการรับประกันสินค้า ๑ ปี ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่บริษัท น. เสนอ นั้น แม้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะมีหนังสือรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีการรับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีอันจะให้ศาลรับฟังได้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจถือว่าบริษัท น. มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่าผู้ฟ้องคดี แต่สำหรับกรณีของศูนย์บริการหลังการขาย นั้น ผู้ฟ้องคดีรับในคำคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานประกอบการพร้อมให้บริการอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร จากอำเภอบางระมาด (ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าไร่) ซึ่งสอดคล้องกับที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า



ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาว่ามีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านป่าไร่เป็นระยะทางกว่า ๑๓๐ กิโลเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าบริษัท น. มีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านป่าไร่ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร กรณีจึงฟังได้ว่า สินค้ารายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของบริษัท น. มีระยะเวลาการรับประกันสินค้าสั้นกว่าผู้ฟ้องคดี แต่มีที่ตั้งของศูนย์บริการหลังการขายใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านป่าไร่และสะดวกต่อการบำรุงรักษามากกว่าผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกโทรทัศน์สี (LED TV) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจเลือกโทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ LG ที่บริษัท น. เสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการทำตลาดมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ อะไหล่ทดแทน ศูนย์บริการ และการรับประกันสินค้ามากกว่าโทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ Provision ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ถือเป็นการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นที่รู้จักแพร่หลายและความน่าเชื่อถือของสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ประกอบกับได้คำนึงถึงความแตกต่างของสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่มีศูนย์บริการที่มีความสะดวกมากกว่า รวมไปถึงการจัดหาอะไหล่ทดแทนในอนาคตที่อาจกระทำได้ง่ายกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง กรณีจึงนับว่าเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถกระทำได้และเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ประกอบกับข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว

ส่วนกรณีที่โทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ Provision ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายเป็นสินค้าที่ได้รับการผลิตตามข้อกำหนดขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๙๕-๒๕๓๖ อันถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากองค์การของรัฐ นั้น มิใช่เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำมาใช้เป็นดุลพินิจในการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพราะประกาศสอบราคาที่พิพาทไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่าผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสินค้าที่ได้รับการผลิตตามข้อกำหนดของ ส.ส.ท. และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัท น. เสนอขาย ต่างมีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดในเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว ข้อแตกต่างในเรื่องการผลิตรวมถึงการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงไม่ใช่ข้อที่แสดงว่าสินค้าของผู้เสนอราคารายใดมีคุณลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันในสาระสำคัญ และสำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายมีหน่วยความจำจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุ ๑ TB มากกว่าคุณลักษณะตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



หนึ่งเท่าตัว นั้น ก็ไม่เป็นเหตุให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีกว่าที่บริษัท น. เสนอขาย เช่นเดียวกัน เนื่องจากประกาศสอบราคาที่พิพาทเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคือโทรทัศน์สี (LED TV) และเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าวในคราวเดียวกัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาคุณภาพของครุภัณฑ์ทั้งสองรายการไปพร้อมกัน กรณีจึงไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะรับฟังว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศผลการสอบราคาโดยอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากบริษัท น. เป็นการใช้ดุลพินิจที่บกพร่องจนถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย และกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นผลให้การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ไม่ถือเป็นที่กระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๙๐/๒๕๖๕)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

แม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีผลทำให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีอำนาจดุลพินิจที่จะทบทวน แก้ไข ผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างที่ได้กำหนดขึ้นตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลและคำนึงถึงความมั่นคงแห่งนิติสถานะ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้เคยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า แจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่หากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นว่าข้อกำหนดใดมีความไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

